绍兴市越城区人民政府文件

越政函〔2022〕10号

绍兴市越城区人民政府
关于《镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目“4·6”车辆伤害事故调查报告》的批复

区建设和交通运输局：

你局上报的《要求批复〈镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目“4·6”车辆伤害事故调查报告〉的请示》（越建交〔2022〕17号）收悉。

经研究，原则同意《镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目“4·6”车辆伤害事故调查报告》的主要内容和事故调查组提出的处理意见。

请你局严格按照程序办理，督促相关部门（单位）按要求做好落实工作，依法追究事故责任单位和责任人的责任，并按要求形成机制，切实抓实安全工作。

绍兴市越城区人民政府

2022 年 6 月 21 日

绍兴市越城区人民政府办公室　　2022 年 6 月 21 日印发

镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目“4·6”车辆伤害事故调查报告

2022年4月6日上午8时40分许，镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目施工现场发生一起叉车侧翻事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定和越城区人民政府授权，2022年4月7日，由区建设交通局牵头，会同区应急管理局、镜湖新区质安中心、区总工会、灵芝街道办事处和区公安分局灵芝派出所等区级部门和单位，同时邀请区纪委（监委）第五纪检监察室共同组成事故调查组（调查组名单详见附件1），全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目及相关单位。镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目（以下简称“C地块商务用房项目”）位于绍兴市越城区灵芝街道，建设单位为浙江伟业房产集团有限公司（以下简称“伟业房产公司”），施工总承包单位为浙江伟业建设有限公司（以下简称“伟业建设公司”），监理单位为浙江东城建设管理有限公司（以下简称“东城管理公

司”）。

该项目经镜湖新区开发办同意，伟业房产于2020年6月29日以直接发包形式发包，确定浙江伟业建设公司为施工总承包单位，2020年6月签订施工合同。工程建设地点为镜湖新区高铁站前C地块，合同价格31414.6528万元，总建筑面积129340.03平方米，其中地上面积87248.26平方米，地下面积42091.77平方米；为框剪结构，地下2层，地上19层。事发地位于工程施工工地内西北侧。

（二）货物运输及相关单位。2021年5月25日，伟业建设公司与绍兴荣务物资有限公司（以下简称“荣务物资公司”）签订《供需合同》，由绍兴荣务物资有限公司为C地块商务用房项目提供蒸压加气混凝土砌块。2021年6月1日，荣务物资公司与绍兴三鼎新型建材有限公司（以下简称“三鼎建材公司”）签订《供需合同》，由三鼎建材公司提供蒸压加气混凝土砌块。三鼎建材公司委托绍兴鸿睿运输有限公司（以下简称“鸿睿运输公司”）进行货物运输和装卸。

（三）相关单位基本情况

1.伟业房产公司。注册地址位于浙江省绍兴市越城区时代大厦五层518号，法定代表人李冬伟，成立于2003年03月27日，统一社会信用代码：9133060074900293X1，经营范围为房地产开发、经营（凭资质证书经营）；销售：建筑材料、装潢材料（除危险化学品）。

2.伟业建设公司。注册地址位于浙江省绍兴市越城区中兴中路287号五楼,法定代表人薛峰，成立于2005年05月17日，统一社会信用代码：91330602774391148，经营范围为施工：房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、

土石方工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、钢结构工程、消防设施工程、园林绿化工程（凭有效资质经营）。本项目负责人为柳志伟。

3.荣务物资公司。注册地址位于浙江省绍兴市越城区时代大厦五层513号,法定代表人李伟良，成立于2012年01月06日，统一社会信用代码：91330602589023968 8，经营范围为销售：金属材料、有色金属、建材、铁矿石、机电设备、机械设备、化工原料（除危险化学品、易制毒化学品、食品添加剂）、重油、标准件、电子产品、汽车及配件、纺织品及原料、服装及服装辅料、家纺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.三鼎建材公司。注册地址位于浙江省绍兴市越城区孙端街道许家埭村,法定代表人朱阿关，成立于2004年04月12日，统一社会信用代码：91330600761301094R，经营范围为生产、加工、经销：加气混凝土板材及砌块；经销：建筑材料（除危险化学品）、金属材料（除贵稀金属）；普通货物运输（凭有效许可证经营）。

5.鸿睿运输公司。注册地址位于浙江省绍兴市越城区斗门街道南岸花园东区36幢1909室,法定代表人许继红，成立于2019年06月20日，统一社会信用代码：91330602MA2D679D8B，经营范围为普通货物运输（凭有效许可证经营）；国内货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后访可开展经营活动等。

6.东城管理公司。注册地址位于浙江省绍兴市越城区阳明北路485号，法定代表人徐凌峰，成立于2000年02月18

日，统一社会信用代码：91330602719599173 3，经营范围为工程监理、工程项目管理、全过程工程咨询、工程技术咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程设计、工程施工、工程检测咨询、工程勘察设计（上述经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）。本项目总监为屠炜。

二、人员伤亡及直接经济损失

（一）死者基本情况

孟庆泉，男，32 岁，山东菏泽市巨野县人，叉车驾驶员，为鸿睿运输公司临时雇用人员。

（二）直接经济损失

事故造成的善后处理、财产等直接经济损失费用合计 240 余万元。

三、事故经过及救援情况

根据现场视频监控，事故调查组结合询问笔录及现场勘查情况，对事故经过情况描述如下：

2022 年 4 月 6 日上午 8 时许，鸿睿运输公司的货物运输车辆（车牌号：浙 DY8351）运送一车蒸压加气混凝土砌块（厂家：三鼎建材公司）到 C 地块商务用房项目施工现场内。在工地西边大门口，货车司机（张松涛，男，河南郏县人）与事先已联系的叉车司机（孟庆泉），先后将货车和叉车开进项目施工现场西北角停靠后，张松涛解开捆绑货物的绳子时，孟庆泉开着叉车开始卸货。张松涛认为车辆停放处的地面不平，故重新上车后发动车辆向前移动，将正在卸货作业的叉车带倒并侧翻，张松涛从后视镜中发现叉车侧翻，即停车下车查看，发现孟庆泉被叉车压住，马上呼救，孟庆泉送医院抢救无效死亡。

收到情况报告后，区建设交通局及时组织人员，联合镜湖新区质安中心、区应急管理局、灵芝街道办事处等部门赶赴现场，勘查事故现场，调查核实。同时，要求伟业建设公司立即停止施工，做好现场保护和现场安全检查，以防再次发生事故。

四、事故现场勘查情况

1.事发地位于该工程施工工地内的西北侧。

2.涉事的货运车辆所有人为鸿睿运输公司，车牌号为浙DY8351，车辆行驶证注册日期为2020年04月29日，品牌型号为解放牌CA4250P26********，车辆类型为重型半挂牵引车，发动机号码为5340****。涉事的叉车生产企业为龙工（上海）叉车有限公司，叉车型号为CPC38E，无车牌。

3.货车驾驶员，张松涛，男，持有驾驶证类型为A1A2;

4.叉车驾驶员，孟庆泉，男，经查实无特种作业操作证，作业时未佩戴安全带和安全帽。

五、事故原因分析

（一）直接原因

调查组结合现场视频监控、现场勘查、查阅台账、相关人员询问笔录等对事故原因分析论证，认为造成事故的直接原因是：鸿睿运输公司货运司机张松涛安全意识淡薄，在未确认叉车驾驶员孟庆泉停止卸货前，且未对车辆周边环境仔细观察，贸然移动车辆，最终导致货车将叉车带倒并侧翻。叉车驾驶员孟庆泉作业时未佩戴安全帽和安全带，导致叉车侧翻时掉出驾驶室，被压身亡。

（二）间接原因

1.现场管理不到位。鸿睿运输公司未对货物运输和卸货

人员进行安全交底，未对所雇佣叉车及操作人员资质进行查验；伟业建设公司现场管理不到位，在叉车进场时和人员操作时未进行查验，在叉车卸货过程中未安排人员进行现场管理指导,未及时发现生产安全事故隐患。

2.安全监理不到位。东城管理公司对现场安全生产缺乏有效监督，未及时督促施工单位加强现场安全管理，未及时发现并制止相关单位不安全作业行为。

六、事故性质认定

经事故调查组调查认定，这是一起因安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故，事故类别为车辆伤害。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于责任追究人员

孟庆泉，叉车驾驶员。安全意识淡薄，未取得特种作业操作证而擅自上岗，在进入施工工地内，进行卸货作业过程中，未佩戴安全帽和系安全带，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）鸿睿运输公司及责任人处理意见

1.鸿睿运输公司。未切实履行企业安全生产主体责任，未对货物运输和卸货人员进行安全交底，未组织作业人员辨识现场不安全因素，对事故发生负有主要责任。建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百十四条[1]规定，对其进行处理。

2.许继红，法定代表人。未切实履行企业主要负责人的

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

安全生产职责。未对本公司安全生产工作进行有效管理，对事故发生负有责任。建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]规定，对其进行处理。

3.张松涛，货运驾驶员。安全意识淡薄，贸然移动车辆，导致叉车侧翻，叉车驾驶员孟庆泉被压身亡，对事故发生负有责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关对其立案调查处理。

（三）伟业建设公司及责任人处理意见

1.伟业建设公司。对施工现场安全管理不到位，在叉车进场时和人员操作时未进行查验，在叉车卸货过程中未安排人员进行现场管理指导,对事故发生负有责任。建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百十四[1]条规定，对其进行处理。

2.薛峰，法定代表人。未切实履行企业主要负责人的安全生产职责。未对本公司安全生产工作进行有效管理，对事故发生负有责任。建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]规定，对其进行处理。

3.柳志伟，项目经理。未切实履行项目负责人安全生产职责，未有效发挥施工现场统一管理协调作用，对事故发生负有责任。建议建设行政主管部门按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条[3]规定，对其进行处理。

2.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

3.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条：主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门

4.朱江林，安全员。未有效落实施工现场安全管理，对事故发生负有责任。建议建设行政主管部门按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条[4]规定，对其进行处理。

（四）东城管理公司及责任人处理意见

1.东城管理公司。未切实履行监理单位安全生产管理职责。对施工现场安全监管不到位，对事故发生负有责任。建议区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[5]规定，对其进行处理。

2.屠炜，项目总监。未切实履行总监理工程师安全生产职责。对施工现场安全监管不到位，对事故发生负有责任。责成东城管理公司依照公司规章制度对其进行内部处理，并将处理结果于收到事故报告批复后一个月内，报区建设交通局备案。

（五）镜湖新区质安中心相关人员处理意见

马立，安全监督负责人。作为本项目的安全监督负责人，未有效督促建设、施工、监理等相关单位落实安全生产主体

责令限期改正；逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人。

4.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条：专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的；（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

责任。建议镜湖新区开发办按照管理权限对马立进行处理，并将处理结果于收到事故报告批复后一个月内，报区建设交通局备案。

（六）灵芝街道相关人员处理意见

赵卫，灵芝街道办事处建设管理办主任。作为本项目的属地街道安全管理负责人，未有效督促建设、施工、监理等相关单位落实安全生产主体责任。建议由区纪委（监委）对其进行诫勉谈话处理，并在事故调查报告批复后一个月内，报区建设交通局备案。

八、防范措施及建议

针对事故暴露出的问题，我们必须认真吸取经验教训，严格落实企业安全生产主体责任和有关部门监管责任，严防类似事故的发生。

（一）严格落实主体责任。鸿睿运输公司、伟业房产公司、伟业建设公司要加强安全教育和培训，保证管理人员到岗履职，严格执行安全技术交底制度，加大对作业人员的安全管理和施工现场的安全检查力度，及时发现和消除安全隐患，严禁违章指挥、违章作业和强令冒险作业，确保货物运输、装卸和施工作业安全。东城管理公司要加强对施工单位的安全监督。要加大对施工现场的隐患排查力度，及时发现安全隐患并督促施工单位落实整改。

（二）加强行业安全监管。建设主管部门要认真吸取事故教训，举一反三，加强行业安全监管。要全面开展安全专项检查，督促各有关单位严格落实主体责任，及时消除各类事故隐患，切实维护好人民群众生命安全和财产安全。

（三）健全协调联动机制。各镇街、区级相关行业部门

要以此次事故为戒，举一反三，强化协调联动，加大安全生产检查和处罚力度，督促企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，开展隐患排查治理，及时整改隐患，有效防范和遏制各类事故发生。

附件：1.事故调查组成员名单

2.现场照片

3.车辆行驶证和驾驶证

镜湖新区高铁站前C地块商务用房开发项目“4·6”事故调查组

2022年5月25日

附件 1:

事故调查组成员名单

组内职务	姓 名	单位及职务
组　长	陈永杰	区建设交通局副局长
成　员	冯晓东	镜湖质安中心主任
	周　峰	灵芝街道副主任
	杨舟翔	区总工会经济保障部部长
	周建祥	区公安分局灵芝派出所副所长
	金　鑫	区应急管理局应急保障中心副主任
	陈建义	区纪委（监委）第五纪检监察室副主任
	张　健	区建设交通局下属区质安中心副主任
	诸飞红	区建设交通局下属区质安中心副主任
	吴秋萍	区建设交通局建管科科长

附件 2：


浙江伟业集团
北站C地块项目部
劳动创造幸福
实干成就
加强质量管理
浙江伟业集团
为绍兴新门户建设作贡献
伟业


浙江伟业高铁站前C地块商务用房开发项目项目部
加强质量管理
建设优质工程
实干成就


解 放
Y835


J6